

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4026/2545

บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

บริษัท ทีอาร์พีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 223

การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 จะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลจะขยายระยะเวลาให้ตามคำร้องหรือไม่ เป็นดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลา แม้จะน้อยกว่าระยะเวลาที่จำเลยขอไป 2 วัน ก็ไม่เป็นเหตุที่จำเลยจะอุทธรณ์ให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้อีก

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่
โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์รวม 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งอ้างว่าจำเลยเพิ่งแจ้งความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ให้ทนายจำเลยทราบ ทนายจำเลยจึงทำอุทธรณ์มายื่นไม่ทันตามกำหนด ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ไป 20 วัน นับแต่วันครบกำหนดตามที่จำเลยขอ ครั้งที่สองจำเลยอ้างว่าจำเลยกำลังเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อมาเป็นค่าธรรมเนียมศาลแต่ยังไม่ครบ ขอยืดระยะเวลายื่น

อุทธรณ์อีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดครั้งแรก ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ไปถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2543

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ว่า ที่ศาลชั้นต้นไม่ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่จำเลยเป็นระยะเวลาตามที่จำเลยขอ นั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 จะกระทำได้อีกเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลจะขยายระยะเวลาให้ตามคำร้องหรือไม่เป็นดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลา ตลอดจนกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2543 ซึ่งแม้จะน้อยกว่าระยะเวลาที่จำเลยขอไป 2 วัน ก็ไม่เป็นเหตุที่จำเลยจะอุทธรณ์ให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้อีก ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระวรรณ ศิริบุตร-วิรัช ลิ้มวิชัย-ทองหล่อ โฉมงาม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 นอกจากมีข้อจำกัดที่จะอุทธรณ์ไม่ได้เพราะเหตุที่มีกฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นที่สุดหรือมีกฎหมายห้ามอุทธรณ์ ยังมีกรณีที่เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นโดยเฉพาะก็อุทธรณ์ไม่ได้เช่นกัน เช่นคดีนี้จำเลยขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ 15 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาน้อยกว่าที่จำเลยขอไป 2 วันจำเลยจะอุทธรณ์ให้ขยายระยะเวลาดำเนินไปอีก จึงอุทธรณ์ไม่ได้ เพราะหากให้จำเลยอุทธรณ์ได้ ก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะศาลอุทธรณ์คงอนุญาตไม่ได้ เนื่องจากหากอนุญาตไปเมื่ออ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็เท่ากับจำเลยจะได้รับประโยชน์แห่งระยะเวลามากกว่าที่ขอเสียอีก ๖ ไพโรจน์ วายุภาพ